رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٤هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - نقل - نقل تأديبي - عقوبة مقنعة - انتفاء المصلحة العامة - قبول الدعوى خلال فترة التظلم الوجوبي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن نقله من مركز القبول والتجنيد بحفر الباطن إلى الكتيبة الثالثة بمنطقة تبوك - استناد المدعي إلى أن القرار لم يكن للمصلحة العامة، بل على خلفية شكوى كيدية - النظام خول للجهة الإدارية سلطة نقل الموظفين من مكان إلى آخر وفق مقتضيات المصلحة العامة - النقل ليس أداة للعقاب تركن إليه الجهة الإدارية كلما رأت في ظنها أو يقينها قصوراً في الموظف - الثابت صدور القرار محل الدعوى على خلفية خطاب بتنبيه المدعي وكتابة التعهد عليه جراء شكوى قيدت بحقه، وصدور توجيه بعد ذلك بالبحث عن وظيفة شاغرة للمدعي والرفع بنقله عليها؛ مما يتقرر أن القصد من نقل المدعي هو التأديب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت أنه يعمل لدى المدعى عليها برتبة رئيس رقباء وأنه صدر قرار رئيس هيئة

القوات المسلحة رقم (٢٤٨٥٧/٢/٣/٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ المتضمن نقله من مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن إلى الكتيبة الثالثة مجموعة لواء الإمام تركي الرابع عشر بمنطقة تبوك، وانتهى إلى طلب إلغاء هذا القرار، ثم تقدم المدعي بطلب عاجل لوقف قرار النقل، وحددت الدائرة يوم الأربعاء ١٤٤٣/٨/٢٠هـ موعداً للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي، ثم أصدرت الدائرة حكمها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات حيث قدم المدعي مذكرة أكد فيها على طلبه إلغاء قرار النقل وأن نقله لم يكن للمصلحة العامة، وذكر أن قرار النقل صدر على خلفية ملابسات شكوى أفراد كيدية وترتب على هذا تشكيل لجنة تحقيق، ثم صدر خطاب مدير عام إدارة القبول والتجنيد رقم (٢٩١٧) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ المتضمن إعطاءه لفت نظر وكتابة تعهد، وأرفق خطاب مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة رقم (٣٣٦٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ المتضمن البحث للمدعي عن وظيفة شاغرة والرفع له بنقله عليها، كما أرفق عدداً من المستندات، ثم قدم ممثل الجهة مذكرة ذكر فيها: بأن القرار صدر من رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة؛ وبالتالي فإنه لا علاقة للقوات البرية بمطالبة المدعي. فطلبت الدائرة من ممثل الجهة المدعى عليها الرد على موضوع الدعوى، ثم قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أن مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية مرتبط ارتباطاً إدارياً بقيادة المنطقة الشمالية، كما هو موضح بالتعميم رقم (٤٩٣) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٤هـ المرفق بملف الدعوى، وذكر أن قرار

النقل كان بناءً على موافقة رئيس هيئة إدارة القوات البرية رقم (٤٢٨٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٧هـ، ثم قدم ممثل الجهة مذكرة لم يخرج فيها عما جاء في مذكرته الأولى، وفي جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

الأسباب

وحيث إن المدعي يطلب إلغاء قرار رئيس هيئة القوات المسلحة رقم (٢٤٨٥٧/٢/٣/٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ المتضمن نقله من مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن إلى الكتيبة الثالثة مجموعة لواء الإمام تركي الرابع عشر بمنطقة تبوك؛ وبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها لديوان المظالم ولائياً طبقاً لنص المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها

عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، حيث إن مقر المدعى عليها حفر الباطن، كما أن الدعوى مقامة على ذي صفة باعتبار أن المدعي يعمل بإدارة القبول والتجنيد بقيادة المنطقة الشمالية. وعن قبول الدعوى شكلاً، فإن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ، ثم تقدم بتظلم لدى المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣هـ، وتقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ، وتقدم بطلب عاجل بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ؛ وبالتالي فدعواه مقبولة شكلاً لاستيفائها ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على أنه: "٥-استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة". وأما من حيث الموضوع، فالثابت أن المدعي يهدف إلى الطعن على قرار نقله من مقر عمله في قيادة المنطقة

الشمالية إلى منطقة تبوك، ومن المعلوم أن المنظم خول الإدارة سلطة نقل موظفيها من مكان إلى آخر وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ولعدم التضييق على الإدارة بهذا الخصوص لم يورد المنظم قرارات النقل بين القرارات التي يختص القضاء الإداري برقابتها، ولكن يشترط لإعمال هذا المبدأ أن تكون قرارات النقل مقصودة لذاتها، أما إذا اتخذت ستاراً لتحقيق أغراض أخرى، فإن القضاء قد جرى على إخضاع هذه القرارات لرقابته وسلطانه، وبالنظر إلى خطاب مدير عام إدارة القبول والتجنيد رقم (٢٩١٧/٢٦/٢) وتاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ المتضمن توجيه خطاب لفت نظر للمدعي وكتابة تعهد عليه وكان ذلك على خلفية شكوى، وبالنظر إلى خطاب مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة رقم (٣٣٩٦/٢٦/٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ المتضمن توجيه من يلزم حيال البحث للموضحة هويته بالحقل الأول (المدعي) عن وظيفة شاغرة لديكم والرفع له بنقله عليها، ثم نتج عما سبق صدور القرار الطعين رقم (٢٤٨٥٧/٢/٣/٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ المتضمن نقل المدعي إلى منطقة تبوك؛ مما يفهم من مجمل ذلك أن القصد من القرار المطعون عليه هو التأديب. وحيثُ إن النقل هو سلطة أعطاها المنظم لجهة الإدارة لنقل موظفيها من مكان لآخر ومن وظيفة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام واستجابة لما يقتضيه المرفق العام من ضرورة إعادة توزيع الأعمال من حين إلى آخر على أقسامه المختلفة بما يضمن استمرار سير هذا المرفق نحو الغاية السامية المرجاة من إنشائه واستمرار بقائه، فالحاجة تستجد دوماً مع تقدم الوقت وتتابع التطور، وبقدر ما يستدعيه النقل

استجابة لحاجة المرفق إليه، إلا أنه لا يجب إلا بدافع المصلحة العامة، فالنقل ليس أداة للعقاب تركن إليه جهة الإدارة كلما رأت في ظنها أو يقينها قصوراً في موظف، فالمنظم لم يجعل النقل جزاءً للموظف مع أنه أوجد عقوبات للتأديب، وذلك لكي يشعر الموظف بالاطمئنان والاستقرار، وإن كان يتبادر أن في النقل مصلحة عامة، إلا أن المنظم لم يجعله عقوبة من ضمن العقوبات التأديبية لمن جازت عقوبته نظاماً، فإن من باب أولى ألا تلجأ له الإدارة في حالة الظن أو اليقين باتهام أي موظف بأي تقصير أو مخالفة ما دام أن الجهة المخولة بالتأديب حسرت يدها عن استعماله نظاماً، ولا يمكن أن يُتكأ على هدف المصلحة في تمرير القرار وقبوله؛ لأن المنظم وهو أعلم من جهة الإدارة بما يحقق الصالح العام لم يعتبره، فلا يمكن بعدئذٍ إيجاد مجال لقبول تصرف الإدارة في ذلك؛ لأن اعتبار النقل من عقوبات التأديب ليس أمراً خفياً حتى لا يعتبره المنظم عقوبة، كما أنه لا يمكن القول أن قرار النقل كان للصالح العام لأنه لا يمكن قبول هذا القول في ظل ملابسات الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة رقم (٢٤٨٥٧/٢/٣/٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.